

- уведомлениями и сообщениями о применении мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в статусе слушателя.

5.4. Сообщения, предусмотренные п.5.3 Договора, отправленные по правилам, предусмотренным п. 5.2 Договора, считаются доставленными адресату на следующий день после отправки.

6. Основания изменения и расторжения Договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор досрочно расторгается:

6.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае отчисления Обучающегося по следующим основаниям:

а) установление нарушения порядка приема на образовательную программу, реализуемую Исполнителем, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение;

б) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

в) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (включая неуспеваемость и нерегулярное посещение занятий без уважительной причины).

6.2.2. По инициативе Обучающегося в случае отчисления Обучающегося по собственному желанию.

6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации организации Исполнителя.

6.3. При досрочном расторжении Договора он считается расторгнутым с даты издания приказа Исполнителем об отчислении Обучающегося.

6.4. Договор считается незаключенным при отказе органа службы занятости (ЦЗН) принять решение о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования Обучающимся.

7. Ответственность Сторон Договора

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами их обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся стихийные бедствия, как то: пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, ураганы, штормы, оседание грунта и иные природные явления, а также акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц, забастовки, локауты и прочие промышленные действия, гражданские неповиновения, беспорядки, вторжения, революции, восстания, террористические атаки или угрозы террористических атак, войны (объявленные или нет), угрозы войны или подготовка к ней, вооруженные конфликты, диверсии, массовые заболевания (эпидемии), пандемии, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, принятие международных санкций, введение чрезвычайного положения, ядерный взрыв, радиоактивное или химическое заражение, ионизирующее излучение, невозможность использовать общественные или частные средства телекоммуникации, невозможность использовать железные дороги, водный и воздушный транспорт, автомобильный транспорт или иные средства общественного и частного транспорта и иные обстоятельства, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, если только сами обстоятельства не препятствуют такому уведомлению.

8.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, обязана по письменному запросу другой Стороны в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить документальное подтверждение таких обстоятельств.

8.4. Стороны признают, что им известно о распространении в мире новой коронавирусной инфекции (COVID-19), признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией, а также принятых на дату заключения Договора в Российской Федерации и в мире, в том числе на региональном или на местном уровне ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – «Ограничительные меры»).

В случае если на дату оказания услуг по настоящему Договору возникнут новые Ограничительные меры, либо будут продлены действующие на момент заключения Договора Ограничительные меры, что создаст Исполнителю невозможность исполнения условий Договора, то Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Ограничительных мер.

В случае если для Исполнителя создалась невозможность исполнения условий настоящего Договора вследствие Ограничительных мер, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить другие Стороны, с предоставлением:

а) описания обстоятельств и их характера;

б) информации о том, какие услуги (части услуг) не смогут быть оказаны в срок ввиду невозможности исполнения